

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1287/2532

บริษัทคอมเมอร์เชียลยูเนียนประกันภัย
พี.แอล.ซี. จำกัด

โจทก์

บริษัทอีสเทอร์มาร์ไทม์ (ประเทศไทย)
จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4, มาตรา 609, มาตรา 624

อายุความฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญหายหรือบุบสลายของ
สินค้าหรือสิ่งของที่ขนส่งทางทะเล ต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
624 ซึ่งเป็นบทบัญญัติในบรรพ 3 ลักษณะ 8 หมวด 1 ว่าด้วยรับขนของ อันเป็นบท
กฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง มาปรับแก้คดีตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 4 วรรคสาม จึงมีกำหนด 1 ปี นับแต่วันส่งมอบหรือวันที่ควรจะ
ได้ส่งมอบ

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์รับประกันภัยสินค้าฝ่ายจากบริษัทนิวกอต จำกัด ผู้ขายใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สินค้าดังกล่าวขนส่งทางทะเลโดยบริษัทพาซิฟิคอินเตอร์
เนชั่นแนลไลน์ (พีทีอี.) จำกัด มายังบริษัทไทยอเมริกันเท็กซัส จำกัด ผู้ซื้อใน
ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๒๔ เรือขนส่งสินค้าได้เข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือ

แห่งประเทศไทย วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๒๔ ขณะกำลังขนถ่ายสินค้าขึ้นจากเรือ ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในเรือเป็นเหตุให้เรือจม สินค้าฝ่ายเสียหาย โจทก์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว จำเลยซึ่งเป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้ายต้องร่วมรับผิดชอบ ขอให้จำเลยชำระเงินค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การต่อสู้หลายประการและต่อสู้ว่าโจทก์ฟ้องคดีเกิน ๑ ปี คดีขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่บริษัทปาสซิฟิคอินเตอร์ เนชั่นแนลไลน์ (พีทีอี.) จำกัด ขนสินค้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มายังท่าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นท่าเรือปลายทาง เป็นการรับขนของทางทะเล ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๐๙ วรรคท้าย บัญญัติว่า "รับขนของทางทะเล ท่านให้บังคับตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับว่าด้วยการนั้น" ปัจจุบันกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการรับขนของทางทะเลของประเทศไทยยังไม่มี ศาลฎีกาเห็นว่า ในเรื่องอายุความฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญหายหรือบุบสลายของสินค้าหรือสิ่งของที่ขนส่งทางทะเล ต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๒๔ ซึ่งเป็นบทบัญญัติในบรรพ ๓ ลักษณะ ๘ หมวด ๑ ว่าด้วยรับขนของ อันเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับคดีตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔ วรรคสาม มาตรา ๖๒๔ บัญญัติว่า "ในข้อความรับผิดชอบของผู้ขนส่งในการที่ของสูญหาย

หรือบุบสลายหรือส่งชักขึ้นนั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นกำหนดปีหนึ่งนับแต่วันส่งมอบ หรือปีหนึ่งนับแต่วันที่ควรจะได้ส่งมอบ เว้นแต่ในกรณีที่มีการทุจริต" ปรากฏว่าผู้ซื้อสินค้าตามฟ้องหรือผู้รับตราส่งรับสินค้าไปเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๔ โจทก์รับช่วงสิทธิเรียกร้องมาจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับตราส่งมาฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญหายและบุบสลายของสินค้าตามฟ้อง เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ คดีของโจทก์จึงขาดอายุความตามมาตรา ๖๒๔ เมื่อคดีของโจทก์ขาดอายุความซึ่งจะต้องพิพากษายกฟ้องแล้ว จึงไม่วินิจฉัยฎีกาของจำเลยในปัญหาอื่น

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง คล้ายแก้ว-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

ศาลแพ่ง - นายสมปอง เสนเนียม
ศาลอุทธรณ์ - นายประศาสน์ อารังกาญจน์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>